

作者 杨煌铭 西政地产金融研究院创始人/西政投资集团执行董事

目录

一、地产跨境并购（通过受让境外控股公司的股权实际收购境内资产）

（一）受让境外公司股权的初衷——税费评估

（二）长远规划（红筹架构）

（三）关于在境外支付转让款问题

二、地产跨境投资

（一）常规FDI（Foreign Direct Investment）

（二）跨境人民币直投

(三) 外商投资房地产特别说明

三、境内企业境外融资的主要方案设计

(一) 外债

(二) 内保外贷

(三) 前海人民币跨境贷款

(四) 融资租赁

四、结汇攻略

(一) 政策沿革

(二) 新政解读

（三）曲线救国——结汇变通方式及相应的法律风险

五、资金回流的渠道设计

一、地产跨境并购（通过受让境外控股公司的股权实际收购境内资产）

（一）受让境外公司股权的初衷——税费评估

1、资产转让

直接转让资产（土地/房产）所涉增值税、土地增值税、所得税、契税、印花税累计成本一般都超过交易价的30%左右，转让项目涉及早期拿地的，综合税费可达到40%-60%。

2、股权转让（直接转让WFOE股权）

香港公司直接转让WFOE公司（Wholly Owned Foreign Enterprise）股权的，需以评估价值确定交易价格。两税2008年合并后，所得税率为25%，一般由国内受让方代扣代缴或者对外方预提10%所得税（香港为5%，但需满足香港居民企业和持股25%以上两个条件，其他地区主要看税收协定）。

附：《关于外商投资者并购境内企业的规定》第十四条：并购当事人应以资产评估机构对拟转让的股权价值或拟出售资产的评估结果作为确定交易价格的依据。并购当事人可以约定在中国境内依法设立的资产评估机构。资产评估应采取国际通行的评估方法。禁止以明显低于评估结果的价格转让股权或出售资产。以避免变相向境外转移资本。第十八条：外商投资者认购境内有限责任公司增资的，并购后所设外商投资企业的注册资本为原境内公司注册资本与增资额之和。外商投资者与被并购境内公司原其他股东，在境内公司资产评估基础上，确定各自在外商投资企业注册资本中的出资比例。

3、股权转让（直接转让原股东持有的香港公司股权）

（1）转让香港公司的股权不需缴纳所得税（利得税）

注：香港的主要税种为利得税、薪俸税、物业税、印花税等，其中利得税的界定：任何人士，包括法团、合伙业务、受托人或团体，在香港经营行业、专业或业务而从该行业、专业或业务获得于香港产生或得自香港的应评税利润（售卖资本资产所得的利润除外），均须纳税。

（2）转让香港公司的股权需缴纳印花税（厘印税）

股权交易价格不得低于公司净资产对应的股权价值（可参考周年申报表），印花税的缴纳基数以净资产对应的股权价值及交易价格孰高者确定。

（3）合规风险：7号公告等立法初衷对今后上市、发债等造成的影响（历史沿革的瑕疵）

2015年第7号《国家税务总局关于非居民企业间接转让财产企业所得税若干问题的公告》

一、非居民企业通过实施不具有合理商业目的的安排，间接转让中国居民企业股权等财产，规避企业所得税纳税义务的，应按照企业所得税法第四十七条的规定，重新定性该间接转让交易，确认为直接转让中国居民企业股权等财产。间接转让中国应税财产，是指非居民企业通过转让直接或间接持有中国应税财产的境外企业（不含境外注册中国居民企业，以下称境外企业）股权及其他类似权益（以下称股权），产生与直接转让中国应税财产相同或相近实质结果的交易，包括非居民企业重组引起境外企业股东发生变化的情形。间接转让中国应税财产的非居民企业称股权转让方。

（二）长远规划（红筹架构）

常规设计：国内股东→BVI→开曼SPV→BVI→香港SPV→大陆WFOE

架构设计原因：

（1）香港接受中国大陆（H股）、香港、百慕大群岛、开曼群岛的注册公司上市，美国接受开曼群岛注册的上市公司；

（2）根据2014年外管局37号文的规定，境外设置的第一个BVI层级需要到外管局做外汇登记，第二层级开始不一定要登记，后续层级的设置可为引入投资者、股东信息保护、融资方

式扩大及灵活（多层次融资）等提供便利；

（3）开曼股权转让0税负。

（三）关于在境外支付转让款问题

1、正规渠道：向地方商务部门申请对外贸易投资备案登记证书，同时办理外管局的外汇登记。

说明：实务里面大量存在通过地下钱庄方式将人民币转移出境外，在境外完成股权转让支付。地下钱庄目前为5个点的通道费，风险巨大，对后期上市、发债等造成的合规风险尤其不能忽视。

2、银行通道支付

满足同一实际控制人前提下，工银国际、建银亚洲等通道由境内公司直接对境外公司支付（非关联性公司亦可操作），通道费：1.5个点左右。

监管模糊地带：银行办理对外支付的权限？

2015年2月28日《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》

（汇发[2015]13号）：取消境内直接投资项下外汇登记核准和境外直接投资项下外汇登记核准两项行政审批事项，改由银行按照本通知及所附《直接投资外汇业务操作指引》（见附件）直接审核办理境内直接投资项下外汇登记和境外直接投资项下外汇登记（以下合称直接投资外汇登记），国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）通过银行对直接投资外汇登记实施间接监管。也即自2015年6月1日起，境内企业境外直接投资的外汇登记核准之行政审批取消，改为“银行办理、外管监督”的模式。据此，改革之后，将主要由银行代替国家外汇管理部门通过外汇局资本项目信息系统（简称“外汇系统”）办理和完成企业境外直接投资的相关外汇登记手续，而国家外汇管理部门的职能将逐步变为事后监管与控制。

3、其他通道支付

（1）跨境供应链合作，借其通道将资金转到境外并支付税票费用等通道成本（通过国际采购的方式，将找到贸易公司将资金出境，通道费目前一般为3个点）。

（2）内保外贷（详见后述）

（3）QDII、QFII等金融机构资管通道

境外的借款需求通过QDII等包装成基金、资管等产品，由此实现资金输出。如信托公司可使用QDII额度输出资金，但起步金额一般较大（亿元以上）。

重点：QDII、QFII的操作（具体请继续关注《地产跨境投资、跨境融资、结汇最新政策解读及实操攻略（下）》）

4、对外股权收购涉税问题解决方案的其他思考

（1）设在前海、西藏、南山区的WFOE受让香港公司的股权，也即受让主体层面享受税收优惠政策，如前海四大行业九小行业所得税税率为15%，西藏地区经筹划的所得税税率可到9%。

（2）受让方代扣代缴境外主体所得应缴纳的税费（解决合规问题）。

（3）境外公司有所得或来自境内的收入，预提所得税10%，香港主体5%，境外主体其他主体一般为10%。

二、地产跨境投资

主要侧重于两方面的考虑：红筹以及结汇

股东→BVI→开曼SPV→BVI→香港SPV→大陆WFOE/JV

（一）常规FDI（Foreign Direct Investment）

1、商务主管部门审批/审核（各地称谓不同，如外经贸局、外汇局、经信局）

2、外汇登记审核

3、发改委的核准/备案

依据《外商投资产业指导目录》与《外商投资项目核准和备案管理办法》，国家将外商投资者可投资的境内公司开展的业务划分为鼓励类、允许类或是限制类、禁止类。外商投资者应在并购境内企业项目之前，查看上述文件，确保拟投资项目是否属于许可范围，如果允许准入则继续查看是需要事先经过产业投资部门核准还是备案。

外商投资者应当留意《外商投资项目核准和备案管理办法》中的第四条和第五条规定。第四条：根据《核准目录》，实行核准制的外商投资项目范围为：（一）《外商投资产业指导目录》中有中方控股（含相对控股）要求的总投资（含增资）3亿美元及以上鼓励类项目，总投资（含增资）5000万美元及以上限制类（不含房地产）项目，由国家发展和改革委员会核准。（二）《外商投资产业指导目录》限制类中房地产项目和总投资（含增资）5000万美元以下的其他限制类项目，由省级政府核准。《外商投资企业指导目录》中含有中方控股（含相对控股）要求的总投资（含增资）3亿美元以下的鼓励类项目，由地方政府核准。（三）前两项规定之外的属于《核准目录》第一至十一项所列的外商投资项目，按照《核准目录》第一至第十一项的规定核准。（四）由地方政府核准的项目，省级政府可以根据本地实际情况具体划分地方各级政府的核准权限。由省级政府核准的项目，核准权限不得下放。本办法

所称项目核准机关，是指本条规定具有项目核准权限的行政机关。第五条：本办法第四条范围以外的外资投资项目由地方政府投资主管部门备案。

（二）跨境人民币直投

商务部：商务部作为外商直接投资的审批机关，应在跨境人民币直接投资批复中应写明“境外人民币出资”字样、人民币出资金额及本公告第三条要求，并将批复文件及时抄送同级人民银行、海关、税务、工商、外汇等部门。这里须要注意的是，跨境人民币直投与传统的外币直接投资只是在结算货币以及开户、结汇等程序上有所不同，人民币直接投资也须符合外商投资法律法规及有关规定的要求并遵守国家外商投资产业政策、外资并购安全审查、反垄断审查的有关规定。

人民银行：外商投资企业（含新设和并购）在领取营业执照后10个工作日内，应当向注册地中国人民银行分支机构提交以下材料，申请办理企业信息登记。（一）外商投资企业批准证书复印件；（二）营业执照副本和组织机构代码证（如未采用三证合一）。

外管局：境外投资者以跨境人民币形式（含境外人民币资金及非居民境内人民币账户资金，下同）履行出资义务或向境内居民支付股权转让对价款的，标的企业应持商务主管部门注明以人民币出资或支付股权转让对价的核准文件等材料，到所在地外汇局办理相应的外商投资企业登记或变更登记。其他操作参照现行外资外汇管理相关规定办理。

（三）外商投资房地产特别说明

1、主要投资方式

方式一：设立WOFE、JV合资

外商投资房地产的主要政策走向：

A、外商投资产业指导目录修订：基本取消地产行业的准入限制

B、2015年11月6日《关于进一步改进外商投资房地产备案工作的通知》（商资函[2015]895号）：进一步简化外商投资房地产企业管理工作，取消外商投资房地产企业商务部网站备案公示程序。

方式二：并购境内地产企业（10号文的问题）

1、外资收购境内公司及其股权：商务部等六部委令2006年第10号公布《关于外国投资者并购境内企业的规定》：第十一条禁止返程投资的规则：“境内公司、企业或自然人以其在境外合法设立或控制的公司名义并购与其有关联关系的境内的公司，应报商务部审批。”——初衷：避免滥用外资身份享受“两免三减半”等税收优惠政策，恶意避税、逃税。

解决方式：

A、B境内设立公司甲，A、B在境外搭建红筹架构：境外最终实际控制人A、B取得外国国籍，或者由A、B的亲戚、朋友控制境外的主体，或者采用信托架构。

2、境内被投资企业存续期限

被投资企业方需注意在向审批机关报送的材料文件中包含“被并购境内公司上一年度的财务审计报告”，这将意味着对于被投资企业，只有存续期间已经实现跨年度才有可能存在上一年度的财务审计报告。换言之，如果被投资企业为一家新设立公司或者存续期并未实现跨年，会因为不能提供上一年度财务审计报告而无法通过审批机关的审批。

方式三：收购WOFE/JV

可解决红筹架构问题

方式四：WOFE/JV境内再投资

注意：再投资是否需报商务部及外管局审批（鼓励类、限制类的区别）；结汇资金是否可用于股权投资/再投资

方式五：WOFE/JV增加经营范围

需遵循的原则：商业存在原则、项目发生原则

2、一般性原则

2007年5月23日《商务部、国家外汇管理局关于进一步加强、规范外商直接投资房地产业审批和监管的通知》（商资函[2007]50号）：确立外商投资从事房地产开发、经营的“项目公司”原则；严格控制以返程投资方式并购或投资境内房地产企业；明确设立外商投资房地产企业，应即时依法向商务部备案，未办理商务部备案手续将无法办理资本项目结售汇。

（1）商业存在原则：投资真实并落到实处，必须在当地注册落户；外商在境内购买自用资产可以直接操作，但是若用于开发，则必须注册自用的实体

（2）项目公司原则：有项目才可以注册

（3）注册资本要求

A、注意122号文与38号文的规定，另投注差是针对外债。

B、禁止固定回报、资金用途和分期投入承诺。

补充知识点：外商投资企业的税收优惠政策，两免三减半：两年内免收所得税税、三年内可以减半增收。

C、返程投资即假外资，禁止设立房地产开发经营投资性公司

补充知识点：

1、外保内贷：

(a)境外PE存入一笔钱到境外银行分行C或者由JV将现金存在境外的银行，境外银行开立保函或备用信用证给境内分行。

(b)NRA存款质押贷款：境外企业（可为壳公司）在国内分行开立NRA人民币结算账户，将境外资金兑换为人民币后存入该账户并质押，国内分行在境内发放人民币贷款。

2、WOFE和JV有专门的外汇账户，现在结汇是意愿结汇，可以100%结汇。意愿结汇后，转入结汇待支付账户。在正常的经营范围内，凭相关成本费用发生票据可以自由结汇支配。

3、账户分类

结汇待支付账户

NRA：非境内居民在境内设立的账户

OSA：离岸账户

4、通过通道的方式的原因

国家对于限制性的产业不允许外资进入，所以以通道的方式介入。

5、非标资产：出表类业务

三、境内企业境外融资的主要方案设计

（一）外债

1、外债操作历史沿革

2016年1月以前，除特殊外债政策试点地区外，全国大部分地区长期以来实行国家外汇管理局现行的跨境融资管理模式，即外资企业可在其投资总额与注册资本之间的差额（下称“投注差”）范围内自行举借外债。

2016年1月，中国人民银行发布《中国人民银行关于扩大全口径跨境融资宏观审慎管理试点的通知》（银发[2016]18号）（下称“18号文”），面向27家全国性银行及上海、广东、天津、福建四个自贸区内的企业推出扩大本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点。

2016年4月29日，中国人民银行发布《关于在全国范围内实施全口径跨境融资宏观审慎管理的通知》（下称“429通知”），全国范围内的金融机构和除政府融资平台和房地产企业外的其他企业均可以在与其资本或净资产挂钩的跨境融资上限内自主开展本外币跨境融资，无需取得中国人民银行和国家外汇管理局外债事前批准。

2、429通知的开拓性举措

（1）开放融资主体（内外资企业均可开展跨境融资）

除政府融资平台和房地产企业外，所有内、外资企业均可依照429通知的规定开展跨境融资（贸易融资、外债、内保外贷等）。429通知还规定，外资企业可以根据自身的不同情况，在外管局现行的跨境融资管理模式和429通知模式下任选一种模式适用。

（2）开放额度——跨境融资风险加权余额上限管理

A、429通知：跨境融资风险加权余额 $\leq$ 跨境融资风险加权余额上限，即企业和金融机构在开展跨境融资业务时，应在跨境融资风险加权余额上限以内的范围进行，如企业和金融机构的跨境融资风险加权余额小于其对应的上限，则可直接与境外机构签订融资合同而无须经过政府部门的审批；而对于超过跨境融资风险加权余额上限开展跨境融资的企业或金融机构，将会被责令改正、处罚甚至是暂停跨境融资业务。

B、跨境融资风险加权余额上限的计算

跨境融资风险加权余额上限=资本或净资产*跨境融资杠杆率*宏观审慎调节参数

C、跨境融资风险加权余额的计算

跨境融资风险加权余额= $\sum$ 本外币余额*期限因子*类别因子+ $\sum$ 外币余额*汇率因子

3、429通知以后的操作选择

429通知在18号文的基础上进一步开放，将全口径跨境融资宏观审慎管理试点推广至全国范围。429通知的出台将本外币跨境融资纳入一体化管理，全国范围内的金融机构和除政府融资平台和房地产企业外的其他企业均可以在与其资本或净资产挂钩的跨境融资上限内自主开展本外币跨境融资业务。

可以适用429通知模式的企业类型	可能选择429通知模式的企业类型	可能选择外管局现行的跨境融资管 型
√ 内资	内资	
√ 外资	净资产大于投注差的外企	● 净资产小于投注差的 ● 外资融资租赁公司
× 政府融资平台		× 政府融资平台
× 房地产企业		√ 2007年6月1日以前成立的外商投

(1) 可能选择429通知模式的企业类型

A、内资企业

B、净资产大于投注差的外资企业：净资产大于注册资本2倍的外资企业，选择跨境融资额度计算与净资产挂钩的429通知模式，将可能获得更大规模的跨境融资额度。

(2) 可能选择外管局现行的跨境融资管理模式的企业类型

A、新设立或净资产小于投注差的外资企业：新设立或净资产小于投注差的外资企业，特别是注册资本在3000万美元以上，投注差可以达到注册资本2倍的外资企业，选择外管局现行的跨境融资管理模式，可在投注差限度内举借外债，可能获得的外债额度较大；

B、外商投资融资租赁公司：在外管局现行的跨境融资管理模式下，根据规定外商投资融资租赁公司可在其10倍净资产与风险资产之间的差额范围内举借外债，与选择适用429通知模式相比，可能获得的外债额度较大；

C、2007年6月1日以前成立的外商投资房地产企业：我国对外商投资房地产企业举借外债的限制较为严格，429通知模式适用的主体范围亦不包括房地产企业，故只有2007年6月1日以前成立的外商投资房地产企业可以选择外管局现行的跨境融资管理模式，在符合一定条件下举借外债。

附：

2007年7月10日《国家外汇管理局综合司关于下发第一批通过商务部备案的外商投资房地产项目名单的通知》（汇综发[2007]130号）：以2007年6月1日为限，该日期及之后取得商务主管部门批准证书且通过商务部备案的外商投资房地产企业（包括新设和增资），不得举借外债；该日期及之后未通过商务部备案的外商投资房地产企业，不予办理外汇登记（或登记变更）及资本项目结售汇手续。

3、跨国公司——外债额度管理

2015年8月5日《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》（汇发[2015]36号，“36号文”）对《关于印发〈跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）〉的通知》（汇发[2014]23号，“23号文”）进行了修订，其中最核心的变化为允许跨国公司成员企业借用外债额度实行与净资产规模挂钩的外债比例自律，突破了之前23号文采用投注差计算外债额度的规定。其中：

（1）一般的外商投资企业只能使用自身外债额度借用外债，不适用区域性跨境人民币贷款特殊政策的中资企业没有投注差，无法计算外债额度和举借外债。跨国公司成员企业各自的额度可以共享，任一成员企业可以在跨国公司外汇资金池的总额度内借用外债，成员企业可以利用跨国公司外汇资金池的总额度来弥补自身没有外债额度或外债额度不足的缺陷。

（2）在36号文下，允许中资成员企业利用自身净资产参与集中外债额度计算，同时允许有投注差的外资成员企业自行选择使用投注差或净资产参与集中外债额度的计算，一经选定，原则上不得更改。

4、外债结汇资金用途的放松

原外债资金结汇不得用于偿还境内金融机构发放的人民币贷款和进行股权投资，现36号文明确跨国公司外汇资金池项下成员企业借用的外债结汇成人民币后可以依法用于偿还境内人民币贷款和进行股权投资，由此扩大了外债资金结汇的用途和范围，跨国公司可以进一步优化流动资金的使用。

（二）内保外贷

1、担保人将现金直接存在境内分行后（或提供其他担保物），境内分行向境外分行提供保函或者备用信用证，境外分行向借款人提供借款。

2、担保人和借款人需具备关联关系，最好是100%控股。但是，目前事实上有些操作是不存在关联关系，通过签订代持协议的方式来产生表面的关联关系。

3、汇率风险规避：远期锁汇

4、成本说明

补充知识点：

境外融资成本举例：香港：年化3-5个点；台湾：年化1-2个点；新加坡：年化3-6个点；其中：

境外利息：240bp+3个月libor=2.4%+约0.6%=3%；

保函费用：低的千分之一（如厦门银行），高的2%（如工行）

服务费：有的银行无，有的银行1%-2%

资金入境费用（通道费）：1%-5%

汇差及锁汇：汇差按离岸人民币汇率计算，远期购汇成本3%左右。

（三）前海人民币跨境贷款

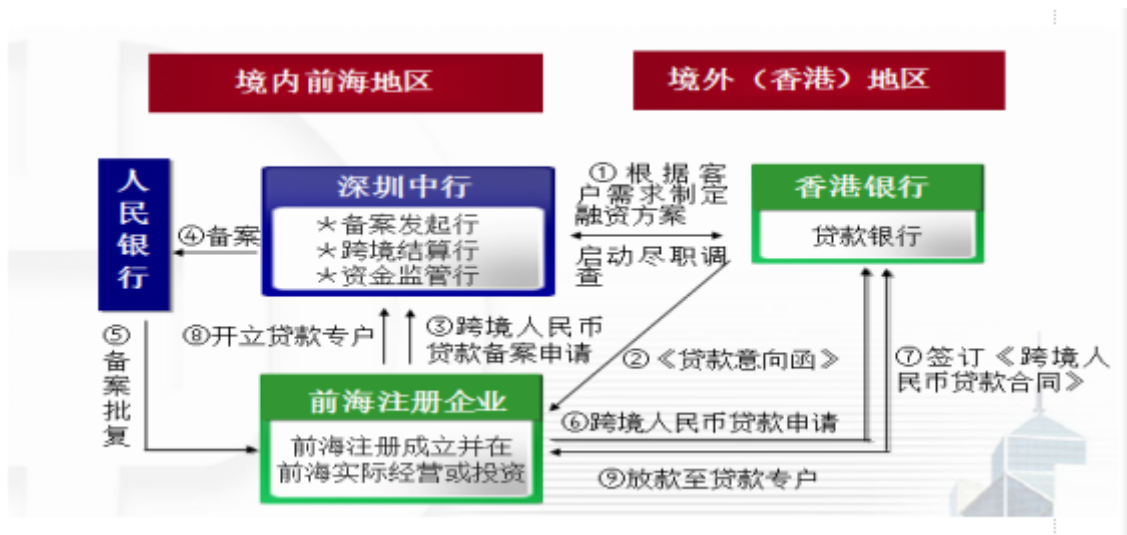
1、基本要求

符合条件的境内企业（在前海注册成立并在前海实际经营或投资的企业）从香港经营人民币业务的银行借入人民币资金。

主体要求：前海注册内资企业在前海实际经营或投资，符合前海产业目录要求，用于前海的建设和发展，优先支持进口及对外支付

限制：前海注册外资企业按扣减投注差模式申请跨境人民币贷款，不能占用前海内资企业前海跨境人民币贷款额度，不得投资有价证券/金融衍生品、不得用于委托贷款/购买理财产品、不得购买非自用房产

2、操作流程



说明：前海借款企业提供抵押/质押担保给境内结算银行，境内结算银行开具融资性保函或备付信用证给香港贷款银行，香港贷款银行发放贷款给境内贷款企业，贷款综合成本参照上述内保外贷成本。

（四）融资租赁

1、操作动因及背景

（1）同业授信免保函：↓ 5.4%

境内银行授信额度，境外贷款银行认可并申请占用（分支机构之间）；风险转移至境外银行本身；可委托境内银行追索。

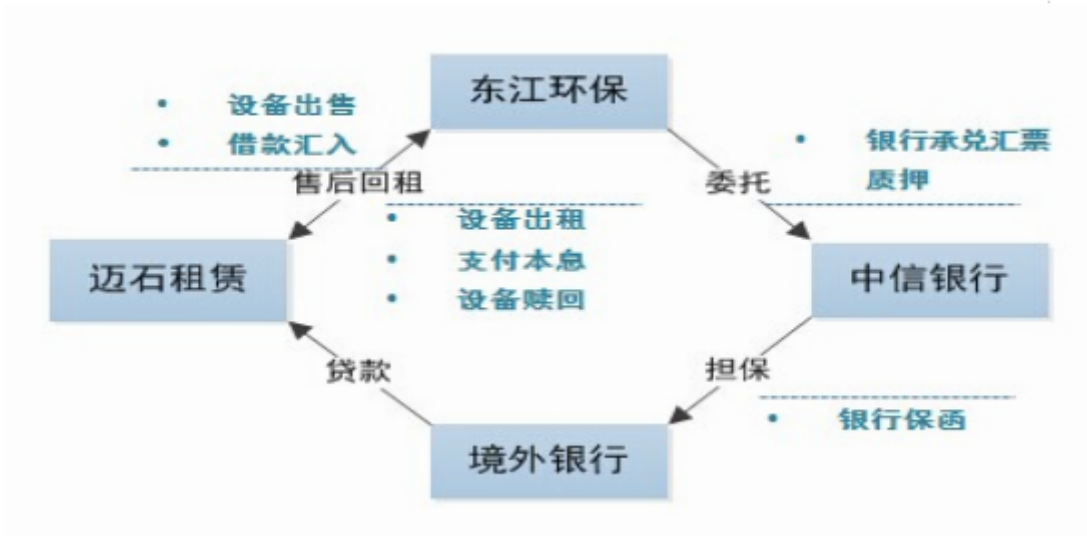
（2）银行承兑汇票质押：↓ 5.5%

票据质押；提供近50%的保证金；提供不高于汇票评估价格的授信额度。

（3）占用法人股东现有授信额度：

法人股东分割其在银行现有的授信额度给企业跨境贷；所在银行应当为同一间。

2、结构参考



3、通道功能介绍

（1）利用融资租赁公司的外债杠杆引入资金

(2) 利用融资租赁公司包装产品后引入资金

四、结汇攻略

(一) 政策沿革

1、已废止

汇综发[2008]142号《国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的通知》

汇综发[2011]88号《国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的补充通知》

汇发[2014]36号《国家外汇管理局关于在部分地区开展外商投资企业外汇资本金结汇管理方式改革试点有关问题的通知》

2、现行

汇发[2015]19号《国家外汇管理局关于改革外商投资企业外汇资本金结汇管理方式的通知》

汇发〔2016〕16号《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通》

（二）新政解读

1、意愿结汇与结汇待支付

意愿结汇：境内企业可以自行选择时机将自有的资本项目外汇收入提前结汇并存放于结汇待支付账户。现阶段，资本项目外汇收入的意愿结汇比例为100%，且境内企业可自主选择资本项目外汇收入的结汇时点，避免汇率波动带来的损失。另外，意愿结汇取消了企业在结汇环节即需要提供资金用途证明材料的要求，简化了企业在银行办理结汇时的审核手续。

结汇待支付账户的使用：企业应在银行开立结汇待支付账户，用于存放资本项目外汇收入意愿结汇所得人民币资金。

2、支付结汇

在实行意愿结汇的同时，企业仍可选择按照支付结汇制使用其外汇收入。由于意愿结汇所得人民币资金应存放于专门开立的结汇待支付账户中，可能会增加企业的管理成本。考虑到上

述情形，16号文允许不希望开立结汇待支付账户的境内企业继续沿用支付结汇制办理资本项目外汇收入的结汇。另外，即使已开立结汇待支付账户，16号文仍允许企业因其他考虑选择按支付结汇制进行结汇。

3、结汇用途的放松

我国的外汇管理方式正逐渐向银行审核与外汇局事后核查相结合的方向转变。16号文沿用了19号文的“负面清单”管理模式对资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金的用途进行管理。然而，相较于19号文，16号文缩减了该“负面清单”的范围，进一步扩大了资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金的用途。其中：

（1）继续限制的用途

19号文与16号文均要求企业资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金不得用于以下四项用途：

（a）不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出；

（b）除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财；

(c) 不得用于向非关联企业发放贷款，经营范围明确许可的情形除外；

(d) 不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）；

(e) 不得超出企业与其他当事人对资本项目收入使用范围的合同约定。

(2) 放开限制的用途

16号文将以下用途排除在新的“负面清单”之外，即在16号文资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金可以用于以下事项：

(a) 可用于自身经营范围内的经常项下支出；

(b) 可用于法律法规允许的资本项下支出；

(c) 可用于购买银行保本型投资理财产品；

(d) 可用于向关联企业发放贷款；

（e）可用于偿还企业间借贷（含第三方垫款）；

（f）可用于偿还已转贷予第三方的银行人民币贷款。

4、地产企业可适用的变通方法及风险

反向思考：

（c）可用于购买银行保本型投资理财产品；——通过购买银行理财产品以非标资产或银行表外业务（通道）能否将钱贷给地产公司？

（d）可用于向关联企业发放贷款；——将钱贷给主营非地产行业的关联公司后再循环到目标地产公司？

（e）可用于偿还企业间借贷（含第三方垫款）；——以安排第三方代付或者向第三方还款的方式将款项输入地产企业？

（f）可用于偿还已转贷予第三方的银行人民币贷款。——通过转贷的方式将原款项通过体外循环等方式转入地产企业？

资本项下的结汇用途原则上须在经营范围之内，地产WOFE资本项下结汇用于投资下属企业时，因其经营范围加入“投资”内容有障碍，结汇资金无法用于股权投资/再投资。为此，目前形势下资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金用于向关联企业发放贷款和偿还贷款的方式成为不二之选，主要如下：

（1）用于向关联企业发放贷款

资本项目外汇收入及其结汇待支付账户中的人民币资金均可以通过委托贷款的方式向关联企业发放贷款，但借款人在使用委托贷款时也应当受到16号文“负面清单”的约束。

其中，资本项目外汇收入直接用于关联公司委托贷款的，可按照《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》的规定办理。结汇待支付账户中的人民币资金用于关联公司委托贷款的，委托贷款银行可为借款人开立人民币专用账户存放委托贷款资金，以便监控委托贷款资金用途符合16号文的相关规定。

解决思路：资金体外循环

主要问题：税务风险

（2）用于偿还贷款

资本项目外汇收入及其结汇待支付账户中的人民币资金可以用于偿还境内银行发放的贷款，但不得交叉币种还款。另外，偿还的人民币贷款必须是使用完毕的银行贷款或委托贷款。

（三）曲线救国——结汇变通方式及相应的法律风险（2011年135号文）

1、以担保或保证金名义结汇

2、以土地保证金名义结汇

3、以支付或归还企业之间或企业与个人之间的贷款或垫款名义结汇

4、以归还已使用的自身银行贷款或银行委托贷款名义结汇

5、以股权投资名义结汇

6、使用无效合同或虚假发票结汇、在结汇后作废发票

7、以备用金名义结汇

8、以预付款名义结汇

五、资金回流的渠道设计

1、境外实体通过外债或资本金输入境内

2、找跨境贸易类公司转入

3、通过银行的跨境通道

4、外保内贷

5、融资租赁通道

6、跨境双向人民币资金池

《中国人民银行关于跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务有关事宜的通知》（银发【2014】324号）：跨国企业集团根据自身经营和管理需要，在境内外非金融成员企业之间开展跨境人民币资金余缺调剂和归集业务，以处理企业集团内部的经营性融资活动需求。

更多实操内容请继续关注：《地产跨境投资、跨境融资、结汇最新政策解读及实操攻略（下）》